

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování přípravných kurzů

Poskytovatel:

LMQ95 s.r.o.

se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená jednatelem: Jakubem Hájkem

IČO: 24441104

E-mail: info@cervenapanda.com

Tel.: +420 721 964 682

(dále jen „poskytovatel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a objednatele vznikající v souvislosti se smlouvou o poskytnutí přípravného kurzu (dále jen „kurz“), uzavíranou zpravidla distančním způsobem – telefonicky, e-mailem nebo na základě přihlášky.
- 1.2 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v přihlášce nebo jiné individuální dohodě. Odchylná ujednání v přihlášce mají přednost před zněním VOP.

2. Smluvní strany

- 2.1 Objednatelem je zákonný zástupce (rodič či jiná osoba s rodičovskou odpovědností) nezletilého studenta, který podává přihlášku a je smluvní stranou a plátcem ceny kurzu (dále jen „objednatel“). Student, kterému je kurz poskytován, je osobou, v jejíž prospěch je plnění poskytováno, není-li sám zároveň objednatelem (např. je-li zletilý).
- 2.2 Objednatel prohlašuje, že je zákonným zástupcem nezletilého studenta nebo osobou oprávněnou za něj právně jednat a uzavřít smlouvu v jeho prospěch.

3. Uzavření smlouvy

- 3.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel e-mailem potvrdí objednateli přijetí řádně vyplněné přihlášky. Součástí tohoto potvrzení je aktuální znění těchto všeobecných obchodních podmínek včetně poučení o právu na odstoupení od smlouvy.
- 3.2 Před podáním přihlášky jsou objednateli poskytovatelem zaslány veškeré předsmluvní informace vyžadované právními předpisy, a to zejména informace o hlavních vlastnostech služby, celkové ceně a poučení o právu na odstoupení od smlouvy.
- 3.3 Požaduje-li objednatel zahájení poskytování služeb (výuky) ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy po započtení výuky je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část ceny již poskytnuté služby/lekce.

4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena kurzu se řídí cenou uvedenou v nabídce zpřístupněné poskytovatelem objednateli před podáním přihlášky. Pro objednatele je rozhodná celková cena platná v okamžiku podání přihlášky. Všechny uváděné ceny jsou konečné. (včetně všech daní a poplatků).
- 4.2 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, cenu lze uhradit najednou do 14 dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však před konáním první lekce, nebo rozložit úhradu ceny do splátek. Rozložení úhrady ceny do splátek je bez navýšení. Cena se hradí bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č. 5681571003/5500.
- 4.3 V případě podání přihlášky do kurzu po jeho začátku, je nutné uhradit cenu kurzu před konáním 1. lekce, které se osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavírána, chce účastnit. V opačném případě nebude

taková osoba do hodiny vpuštěna. Uhrazením ceny kurzu se rozumí připsání ceny kurzu na účet poskytovatele.

- 4.4 Je-li objednatel v prodlení s úhradou splátky, zašle mu poskytovatel upomínku s náhradní lhůtou k úhradě v délce alespoň 7 dnů. Nezaplatí-li objednatel ani v náhradní lhůtě, je poskytovatel oprávněn přerušit docházku studenta na kurz do doby úhrady dlužné částky, případně od smlouvy odstoupit; tím není dotčeno právo poskytovatele na úhradu dlužné částky ani jeho případný nárok na zákonný úrok z prodlení.

5. Realizace kurzu, jeho změny a zrušení

- 5.1 Jedna výuková hodina v rámci kurzu trvá 50 minut. Jednotlivé výukové bloky jsou organizovány zpravidla v délce 60 minut pro český jazyk a 90 minut pro matematiku. Jedno výukové odpoledne tak představuje celkem 150 minut výuky, tj. 3 výukové hodiny.
- 5.2. Poskytovatel je oprávněn z organizačních důvodů (např. nemoc lektora, nedostatečný počet přihlášených) přiměřeně změnit rozvrh, lektora nebo formu výuky (např. náhradní termín) tak, aby byl zachován sjednaný rozsah a obsah kurzu.
- 5.3 Zrušení kurzu poskytovatelem je krajním řešením, které poskytovatel využije až poté, co nebylo možné zajistit přiměřenou náhradu podle bodu 5.2. V případě zrušení kurzu vrátí poskytovatel objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, celou zaplacenou cenu nebo její poměrnou část odpovídající neodučené/nenahrazené části kurzu.
- 5.4 Nahrávání, focení či natáčení studentů poskytovatelem pro marketingové účely (web, sociální sítě, reference) probíhá výhradně na základě samostatného, výslovného a kdykoli odvolatelného souhlasu objednatel, uděleného v přihlášce nebo jiným prokazatelným způsobem. Bez tohoto souhlasu poskytovatel fotografie ani video k marketingovým účelům nepořizuje ani nepoužívá.

6. Právo na odstoupení od smlouvy

6.1 Je-li smlouva o poskytnutí kurzu uzavřena distančním způsobem, zejména telefonicky, e-mailem nebo na základě přihlášky zaslané bez současné fyzické přítomnosti obou stran, má objednatel (spotřebitel) právo od této smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce, ve lhůtě 14 kalendářních dnů, v souladu s § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.2. Lhůta 14 dnů začíná běžet dnem uzavření smlouvy, tj. dnem, kdy poskytovatel e-mailem potvrdí spotřebiteli přijetí přihlášky. K zachování lhůty postačí odeslat odstoupení poskytovateli před jejím uplynutím.

6.3 Pro odstoupení použijte přiložený *Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy* níže, nebo zašlete jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení, a to e-mailem na adresu info@cervenapanda.com, nebo poštou na adresu sídla poskytovatele uvedenou výše. Použití formuláře není povinné.

6.4 Pouhé neúčastnění se kurzu, nezaplacení splátky nebo mlčení není odstoupením od smlouvy – odstoupení musí být vždy výslovně sděleno způsobem podle bodu 6.3.

6.5 Odstoupí-li objednatel (spotřebitel) od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, veškeré přijaté platby (včetně již uhrazených splátek podle platebního kalendáře), a to stejným způsobem, jakým byly přijaty, pokud se výslovně nedohodnou jinak; spotřebiteli tím nevzniknou žádné další náklady. Případné dosud nesplatné budoucí splátky se odstoupením ruší a nejsou splatné.

6.6 Požádal-li objednatel (spotřebitel) výslovně (samostatným souhlasem v přihlášce) o zahájení poskytování kurzu ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení a kurz byl v mezidobí zcela poskytnut, právo na odstoupení zaniká. Byl-li kurz poskytnut jen zčásti, je spotřebitel povinen uhradit poskytovateli poměrnou část ceny odpovídající poměru počtu skutečně odučených hodin k celkovému sjednanému rozsahu hodin kurzu; zbývajících část přijatých plateb poskytovatel vrátí postupem podle bodu 6.5.

6.7 Bez výslovného souhlasu objednatele podle bodu 6.6 poskytovatel se zahájením kurzu nezačne dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení.

7. Reklamac

7.1 Na co se reklamac vztahuje

Práva objednatele z vadného plnění a postup při jejich uplatnění je upraven níže.

Spotřebitel může reklamovat, pokud kurz nebyl poskytnut v souladu se smlouvou (příhláškou) a těmito informacemi, zejména pokud:

- a) se domluvená lekce/hodina vůbec neuskutečnila a nebyla řádně nahrazena,
- b) rozsah skutečně odučených hodin je nižší, než bylo sjednáno,
- c) výuka probíhala způsobem, který je v podstatném rozporu s dohodnutým obsahem kurzu (např. jiné téma či předmět, než byl objedнан). tady pozor slovo zejména značí, že se jedná o demonstrativní nikoliv taxativní výčet. Tzn. objednatel může reklamovat i z jiných důvodů, než které jsou výše uvedeny.

Reklamací není nespokojenost s výsledkem přijímacího řízení studenta na střední školu. Statistika úspěšnosti uváděná v propagačních materiálech („98 % studentů se dostane na svoji střední školu“ apod.) je informativní údaj o dosavadních výsledcích, nikoli záruka přijetí konkrétního studenta. Poskytovatel garantuje poskytnutí sjednaného rozsahu a obsahu výuky, nikoli výsledek přijímacího řízení, který závisí i na okolnostech mimo kontrolu poskytovatele.

Reklamac se nevztahuje na absenci studenta z osobních důvodů, například z důvodu nemoci nebo jiných překážek na straně studenta, pokud byla sjednaná výuka řádně poskytnuta. Taková absence sama o sobě nezakládá nárok na náhradu zameškané hodiny. O případné možnosti náhrady rozhoduje poskytovatel individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti a organizační možnosti kurzu.

7.2. Jak reklamaci uplatnit

Reklamaci uplatněte e-mailem na adrese info@cervenapanda.com, s uvedením: jména studenta, kurzu/varianty, popisu problému a data, kdy nastal a způsobu vyřízení, který požadujete. Zameškanou nebo neproběhlou hodinu doporučujeme nahlásit bez zbytečného odkladu, nejlépe do 14 dnů od jejího konání, aby bylo možné zajistit náhradu ještě v průběhu kurzu.

7.3. Potvrzení přijetí reklamac

Poskytovatel zašle potvrzení o přijetí reklamac bez zbytečného odkladu e-mailem. Potvrzení obsahuje datum uplatnění reklamac, její obsah a způsob vyřízení, který objednatel (spotřebitel) požaduje.

7.4. Lhůta pro vyřízení

Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamac bude vyřízena, včetně odstranění vady, nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po jejím uplatnění, nedohodne-li se poskytovatel se spotřebitelem na delší lhůtě (§ 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy, se kterým je spojeno právo spotřebitele od smlouvy odstoupit.

7.5. Způsob vyřízení

Je-li reklamáce uznána oprávněnou, nabídne poskytovatel podle povahy a závažnosti zjištěného nedostatku zejména:

a) náhradní hodinu / doučení zdarma, nebo

b) vrácení poměrné části ceny odpovídající neodpuštěným a nenahrazeným hodinám.

Tímto výčtem nejsou dotčena další práva spotřebitele z vadného plnění podle § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména právo na přiměřenou slevu z ceny, případně na odstoupení od smlouvy, jde-li o podstatné porušení smlouvy.

7.6. Potvrzení o vyřízení

O vyřízení reklamáce informuje poskytovatel spotřebitele e-mailem, s uvedením způsobu vyřízení a data.

V případě zamítnutí reklamáce bude potvrzení o vyřízení obsahovat také písemné odůvodnění zamítnutí.

7.7. Mimosoudní řešení sporů

Nesouhlasí-li spotřebitel se způsobem vyřízení reklamáce, případně vznikne-li mezi poskytovatelem a objednatelem (spotřebitelem) spotřebitelský spor ze smlouvy o poskytování služeb, může se obrátit na Českou obchodní inspekci jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.gov.cz, web: www.coi.cz.

8. Studijní materiály

8.1 Studijní materiály a testy poskytnuté v rámci kurzu smí student a objednatel užívat výhradně pro osobní potřebu studenta. Jejich další šíření, kopírování za účelem prodeje nebo zpřístupnění třetím osobám bez souhlasu poskytovatele není dovoleno.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Zpracování osobních údajů objednatele a studenta, včetně údajů nezletilého studenta zpracovávaných na základě smlouvy uzavřené jeho zákonným zástupcem, se řídí zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na webových stránkách poskytovatele.

10. Odpovědnost

10.1 Poskytovatel odpovídá za řádné poskytnutí kurzu ve sjednaném rozsahu a obsahu. Poskytovatel negarantuje konkrétní výsledek přijímacího řízení studenta na střední školu (viz článek 7.1 těchto VOP)

10.2 Nic v těchto VOP nevylučuje ani neomezuje odpovědnost poskytovatele za újmu na zdraví či životě, ani za újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, ani jiná práva objednatele, která podle právních předpisů nelze smluvně vyloučit ani omezit.

11.1 Mimosoudní řešení sporů

11.1.1 Objednatel (spotřebitel) se v případě sporu s poskytovatelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou může obrátit na Českou obchodní inspekci jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.gov.cz, web: www.coi.cz.

11.1.2 V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje poskytovatel spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu, který vznikl ze smlouvy o poskytnutí kurzu a který se nepodařilo vyřešit přímo mezi poskytovatelem a spotřebitelem.

11.1.3 Nejprve vždy doporučujeme obrátit se s reklamací nebo stížností přímo na poskytovatele postupem podle Informace o reklamaci, a to na e-mailu info@cervenapanda.com. Teprve pokud se spor tímto způsobem nepodaří vyřešit, může spotřebitel využít mimosoudní řešení sporu podle této informace.

11.2 Subjekt mimosoudního řešení sporů

Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smlouvy o poskytnutí kurzu je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.gov.cz
Web: coi.gov.cz/informace-o-adr/

11.3 Podmínky a průběh řízení

- 11.3.1 Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může spotřebitel u České obchodní inspekce podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy své právo, které je předmětem sporu, uplatnil u poskytovatele poprvé (§ 20 p zákona o ochraně spotřebitele).
- 11.3.2 Podmínkou je, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit přímo s poskytovatelem; tuto skutečnost spotřebitel České obchodní inspekci na její žádost doloží.
- 11.3.3 Mimosoudní řešení sporu je pro spotřebitele bezplatné; náklady spojené s mimosoudním řešením sporu (např. vlastní právní zastoupení, pokud si je spotřebitel zvolí) si každá strana hradí sama (§ 20w zákona o ochraně spotřebitele).
- 11.3.4 Řízení je zpravidla ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení; u zvláště složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit, nejvýše však o dalších 90 dnů (§ 20t zákona o ochraně spotřebitele).
- 11.3.5 Mimosoudní řešení sporu je dobrovolné a jeho využitím není dotčeno právo spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud; účast poskytovatele na řízení není řízením u soudu nijak omezena ani vyloučena.

11.4 Řešení sporů online (informativně)

- 11.4.1 Evropská platforma pro řešení spotřebitelských sporů online (ODR), provozovaná Evropskou komisí, ukončila svoji činnost dne 20. 7. 2025 a poskytovatel na ni proto dále neuvádí odkaz. Spotřebitelé z jiných členských států EU mohou obdobné informace a asistenci v přeshraničních sporech nalézt na stránkách sítě Evropských spotřebitelských center, případně na nástupnickém nástroji Evropské komise consumer-redress.ec.europa.eu.

11.5 Kde je tato informace dostupná

- 11.5.1 Tato informace je trvale a bezplatně dostupná na webových stránkách poskytovatele a je součástí Obchodních podmínek (čl. 11).
- 11.5.2 Nepodaří-li se spor vyřešit přímo, sdělí poskytovatel tuto informaci spotřebiteli také v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat (např. e-mailem) při vyřizování reklamace nebo stížnosti.

12. Změny VOP

- 12.1 Poskytovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit; aktuální znění vždy zveřejní na svých webových stránkách. Pro smlouvy uzavřené před změnou VOP platí VOP ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tyto VOP a smlouvy jimi řízené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
- 13.2 Stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným nebo neúčinným, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení; strany se zavazují neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ujednáním, které se svým smyslem a účelem nejvíce blíží ustanovení nahrazovanému.
- 13.3 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2026.

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte a odešlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:

Červená panda – přípravné kurzy, s.r.o.

Zahořanská 171, 266 01 Beroun

IČO: 21254176

E-mail: info@cervenapanda.com

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

Název kurzu / varianta: _____

Jméno studenta: _____

Datum podání přihlášky: _____

Jméno a příjmení spotřebitele: _____

Adresa spotřebitele: _____

Datum: _____

Podpis spotřebitele

(pouze je-li formulář zasílán v listinné podobě):

() Nehodící se škrtněte.*